

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5281/2531

นาย ประเสริฐ จง วิริยะ วงศ์
นาย เสถียร สาลี สาย ๗

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1349, มาตรา 1350

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1349 มิได้บัญญัติว่าทางจำเป็นต้องเชื่อมต่อกับทางสาธารณะโดยตรง ความมุ่งหมายสำคัญของมาตราดังกล่าวก็เพื่อให้ที่ดินที่ถูกล้อมอยู่มีทางออกถึงทางสาธารณะได้เท่านั้นดังนั้นการขอให้เปิดทางจำเป็นปลายทางดังกล่าวหาจำเป็นต้องติดทางสาธารณะเสมอไปไม่ โจทก์ฟ้องขอให้เปิดทางพิพาทโดยอ้างว่าเป็นทางจำเป็นในที่ดินของจำเลยเพื่อผ่านออกไปสู่ที่ดินของ ข. ซึ่งเป็นทางที่ติดกับทางสาธารณะ เมื่อปรากฏว่าโจทก์ไม่สามารถใช้ที่ดินของ ข. ได้ เพราะ ข. ไม่ยอมให้ใช้เช่นนี้ ทางพิพาทจึงไม่ใช่ทางจำเป็น

โจทก์ฟ้องว่า ที่ดินของโจทก์ตกอยู่ในที่ล้อม ไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะขอให้บังคับจำเลยเจ้าของที่ดินทางทิศเหนือเปิดทางเพื่อออกสู่ทางสาธารณะ จำเลยให้การว่า ที่ดินของโจทก์ไม่ได้ตกอยู่ในที่ล้อมมีทางออกสู่คลองสาธารณะ ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงซึ่งโจทก์จำเลยมิได้โต้แย้งกันฟังเป็นยุติได้ว่าเมื่อทางราชการได้ตัดทางสาธารณะ คือซอยอ่อนนุช 1 ผ่านที่ดินโฉนดเลขที่ 2175

แล้ว ทำให้ที่ดินแปลงดังกล่าว แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือที่ดินส่วนทางทิศเหนือของ
ซอยอ่อนนุช 1 ยังคงเป็นโฉนดเลขที่ 2175 สำหรับที่ดินส่วนทางด้านทิศใต้ของซอย
อ่อนนุช 1 นั้นได้จดทะเบียนแบ่งแยกออกเป็นโฉนดใหม่รวม 3 โฉนด คือโฉนดเลขที่
11625 อยู่ทางด้านทิศตะวันตกและติดกับคลองบางนางจัน ถัดไปเป็นแปลงกลาง คือ
ที่ดินโฉนดเลขที่ 11626 และถัดไปทางด้านทิศตะวันออกเป็นที่ดินโฉนดเลขที่ 11627
ทางด้านทิศเหนือของที่ดินที่แบ่งแยกแล้วแต่ละแปลงต่างติดกับซอยอ่อนนุช
1 สำหรับที่ดินโฉนดเลขที่ 11627 นั้น ต่อมาได้ตกเป็นของนายชูศักดิ์และนายชูศักดิ์
ได้ทำที่ดินแปลงนี้ทั้งแปลงเป็นถนนเข้าสู่ที่ดินโฉนดเลขที่ 7226 ของตน ซึ่งอยู่ทาง
ด้านทิศใต้ของที่ดินที่แบ่งแยกแล้วทั้ง 3 แปลง ส่วนที่ดินโฉนดเลขที่ 11626 ซึ่งอยู่
ทางด้านทิศตะวันตกของทางส่วนบุคคลของนายชูศักดิ์ดังกล่าว ได้ถูกแบ่งแยกออก
เป็น 5 โฉนด เมื่อแบ่งแยกแล้วคงเป็นโฉนดที่ 11626 ฉบับเดิม 1 แปลง ซึ่งที่ดิน
แปลงนี้อยู่ทางด้านทิศใต้สุด ถัดขึ้นไปทางด้านทิศเหนือเป็นที่ดินโฉนดที่ 19157 ของ
จำเลย และถัดขึ้นไปอีกทางด้านทิศเหนือจนถึงซอยอ่อนนุช 1 เป็นที่ดินที่เหลืออีก 3
แปลงทั้งที่ดินโฉนดที่ 11626 ที่แบ่งแยกแล้ว และที่ดินโฉนดที่ 19157 ของจำเลย
ต่างไม่ติดกับทางสาธารณะคือซอยอ่อนนุช 1 เพราะมีที่ดินแบ่งแยกใหม่อีก 3 แปลง
ดังกล่าวคั่นอยู่แต่จำเลยอาศัยที่ดินโฉนดเลขที่ 11627 ซึ่งเป็นทางส่วนบุคคลของ
นายชูศักดิ์เป็นทางเข้าออกสู่ซอยอ่อนนุช 1 ส่วนที่ดินโฉนดเลขที่ 11626 นั้นไม่
สามารถใช้ทางของนายชูศักดิ์ได้เนื่องจากมีรั้วกั้นนางสาวองค์ ทองเกิด และนางสาว
จรัสศรี พุ่มพวง ผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 11626 ในขณะนั้นได้เป็นโจทก์ฟ้อง
นายชูศักดิ์เป็นจำเลยขอให้เปิดรั้วที่กั้นเพื่อให้ได้ใช้ทางของนายชูศักดิ์โดยอ้างว่าทาง
ดังกล่าวเป็นทางภาระจำยอมหรือทางจำเป็น ตามคดีหมายเลขแดงที่ 5010/2517
ของศาลชั้นต้น คดีดังกล่าวถึงที่สุดโดยศาลฎีกาพิพากษายกฟ้อง ต่อมาที่ดินโฉนด
เลขที่ 11626 จึงตกมาเป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์และโจทก์ได้ฟ้องให้จำเลยเปิดทาง
จำเป็นตามแผนที่ท้ายฟ้องในคดีนี้เพื่อที่โจทก์จะได้ใช้ที่ดินของนายชูศักดิ์เป็นทางเข้า

สู่ทางสาธารณะคือซอยอ่อนนุช 1 คดีคงมีปัญหามาสู่การวินิจฉัยของศาลฎีกาว่า ทางที่โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยเปิดนั้นเป็นทางจำเป็นหรือไม่ โจทก์นำสืบว่า หากจำเลยเปิดทางให้โจทก์ตามฟ้องแล้ว โจทก์ก็สามารถใช้ที่ดินโฉนดที่ 11627 ซึ่งเป็นทางภาระจำยอมออกไปสู่ทางสาธารณะคือ ซอยอ่อนนุช 1 ได้

จำเลยนำสืบว่า ที่ดินโฉนดที่ 11627 เป็นทางส่วนบุคคลของนายชูศักดิ์ นายชูศักดิ์ไม่ยินยอมให้โจทก์ใช้ทางดังกล่าวโจทก์เคยมาขอให้จำเลยเปิดทางพิพาท แต่จำเลยเปิดให้ไม่ได้ เนื่องจากนายชูศักดิ์บอกว่าหากจำเลยเปิดทางพิพาทแล้ว จะปิดกั้นไม่ยอมให้จำเลยใช้ถนนของนายชูศักดิ์

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า การขอให้เปิดทางจำเป็นนั้น ปลายทางดังกล่าวหาจำต้องติดทางสาธารณะเสมอไปดังที่ศาลล่างทั้งสองวินิจฉัยมาไม่ ทั้งนี้เนื่องจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1349 ไม่ได้บัญญัติว่าทางจำเป็นต้องเชื่อมต่อกับทางสาธารณะโดยตรงความมุ่งหมายที่สำคัญก็เพื่อให้ที่ดินถูกล้อมอยู่มีทางออกถึงทางสาธารณะได้เท่านั้น ดังนั้นหากโจทก์สามารถใช้ที่ดินโฉนดที่ 11627 ซึ่งเป็นทางของนายชูศักดิ์เป็นทางออกไปสู่ซอยอ่อนนุช 1 ได้แล้วโจทก์ก็ฟ้องขอให้จำเลยเปิดทางจำเป็นคือทางพิพาทได้ แต่เนื่องจากคดีได้ความจากคำเบิกความของตัวโจทก์เองว่า โจทก์เคยไปติดต่อขอเดินผ่านที่ดินดังกล่าวของนายชูศักดิ์แล้ว แต่นายชูศักดิ์ไม่ยินยอม จึงเป็นที่เห็นได้ว่าโจทก์ไม่สามารถจะใช้ทางนั้นที่โจทก์นำสืบว่าที่ดินโฉนดที่ 11627 ของนายชูศักดิ์เป็นทางภาระจำยอม หากจำเลยเปิดทางพิพาทโจทก์ก็สามารถใช้ทางภาระจำยอมได้นั้น เห็นว่า แม้จะฟังว่าที่ดินโฉนดที่ 11627 ตกเป็นทางภาระจำยอมดังโจทก์อ้าง แต่ก็เป็ทางภาระจำยอมของเจ้าของที่ดินแปลงอื่นหาได้ตกเป็นทางภาระจำยอมของโจทก์ไม่ทั้งนี้เนื่องจากศาลฎีกาได้พิพากษาในคดีที่นางสาวจรัสศรีและนางสาวจรัสศรีเป็นโจทก์ฟ้องนายชูศักดิ์เป็นจำเลยว่ ที่ดินโฉนดที่ 11627 ไม่ใช่ทางภาระจำยอมเจ้าของที่ดินโฉนดที่ 11626 ดังกล่าวข้างต้น และโจทก์รับโอนกรรมสิทธิ์

ที่ดินโฉนดที่ 11626 มาโดยไม่เคยใช้ทางดังกล่าวเมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า แม้จำเลย
จะเปิดทางพิพาทให้โจทก์ โจทก์ก็ไม่สามารถใช้ที่ดินโฉนดที่ 11627 ของนายชูศักดิ์
ซึ่งอยู่ต่อจากทางพิพาทไปออกทางสาธารณะคือซอยอ่อนนุช 1 ได้ เช่นนี้ ทางพิพาท
จึงไม่ใช่ทางจำเป็นที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษายกฟ้องโจทก์มานั้นศาลฎีกาเห็นพ้อง
ด้วยในผล ฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(สัมฤทธิ์ ไชยศิริ-ชูเชิด รักตะบุตร-มงคล เปาอินทร์)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>